

PROCESSO JUDICIAL QUE ORIGINOU O BLOQUEIO DA ÁREA ANM Nº 806.774/1977

Investigação concluída — Atualização do Dossiê Silva Vale Data: 22/06/2026

ACHADO CENTRAL

O bloqueio judicial publicado em **09/10/2025** sobre o processo minerário ANM Nº **806.774/1977** (Braminex Brasileira de Mármore Exportadora S/A) faz parte de **conjunto coordenado de constrições patrimoniais** decorrentes de **execuções fiscais federais** movidas pela **União — Fazenda Nacional** contra a Braminex perante a **Justiça Federal do Espírito Santo**.

O mesmo bloqueio (código 1811, mesma data 09/10/2025) atinge **simultaneamente** outros processos minerários da Braminex — ex.: 890.308/1980 (Muqui/ES), 890.152/1979 (Alegre/ES) e demais — confirmando tratar-se de **medida judicial agregada** sobre todos os direitos minerários da empresa.

PROCESSOS JUDICIAIS IDENTIFICADOS

1. Cumprimento de sentença nº 0002027-46.2007.4.02.5002/ES

- **Vara:** 4ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória/ES
- **Exequente:** UNIÃO — FAZENDA NACIONAL (CNPJ 00.394.460/0216-53)
- **Executado:** Braminex Brasileira de Mármore Exportadora S/A
- **Bem penhorado:** imóvel matrícula nº 12.516, Livro 02-BO, distrito "Duas Barras", Cachoeiro de Itapemirim/ES (penhora de 27/10/2021)
- **Recurso correlato:** Agravo de Instrumento nº 5016682-44.2023.4.02.0000/ES (TRF-2, Rel. Des. Luiz Antonio Soares — efeito suspensivo indeferido)
- **Fonte:** [TRF-2 — íntegra do agravo](#)

2. Cumprimento de sentença nº 0001140-96.2006.4.02.5002 CONEXÃO ROLAND FEIERTAG

- **Vara:** 4ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória/ES
- **Exequente:** UNIÃO — FAZENDA NACIONAL
- **Executado:** Braminex Brasileira de Mármore Exportadora S/A
- **CDA:** 72 7 00 000002-31; 72 7 00 000018-07
- **Bem penhorado:** 5,00 (cinco) hectares em Duas Barras, BR-482, Cachoeiro de Itapemirim/ES (reavaliação de 22/07/2024)
- **DEPOSITÁRIO NOMEADO: ROLAND FEIERTAG** — Rua Jacques Feiertag, Quirino Gonçalves, Cachoeiro de Itapemirim/ES

- **Edital de leilão:** publicado em outubro/2025 — leiloeira Hidirlene Duszeiko
- **Advogado da Braminex:** Pedro Henrique Merote Sacramento (OAB/ES 035959)
- **Fonte:** [Edital 4ª VFEF Vitória — out/2025](#)

3. Outros processos correlatos identificados

- **Execução fiscal nº 0034021-73.1999.4.02.5002** (Cachoeiro de Itapemirim/ES) — União vs Braminex — leilão histórico de 2016
- **Execução fiscal envolvendo CNPJ 27.074.343/0009-04** (filial Braminex) — leilão de novembro/2024 na 4ª VFEF Vitória
- **Cumprimento de sentença reavaliado em abril/2025** — 3ª VFEF Vitória — complexo industrial reavaliado em **R\$ 37.626.194,37**

IMPLICAÇÕES PARA O CASO SILVA VALE

Fato decisivo

Roland Feiertag aparece formalmente como DEPOSITÁRIO dos bens penhorados da Braminex no processo 0001140-96.2006.4.02.5002/ES (4ª VFEF Vitória). Isso significa:

1. **Conexão pessoal e jurídica direta** entre Roland e a Braminex está documentada nos autos federais — ele tem dever legal de zelar pelos bens da empresa que mantém processo minerário sobre o subsolo da Rua Silva Vale.
2. **Implicação cartorária:** o endereço informado pelo depositário ("Rua Jacques Feiertag, Quirino Gonçalves") em Cachoeiro de Itapemirim/ES indica vínculo familiar/empresarial profundo com o empreendimento extrativo.
3. **Impacto sobre o ANM 806.774/1977:** o bloqueio de 09/10/2025 sobre a área minerária no Rio de Janeiro deve ter sido determinado nos mesmos autos (ou em conexão direta) das execuções fiscais ES, possivelmente por **ampliação de penhora** ou **arresto cautelar fiscal** (Lei 8.397/1992).

Estratégia processual recomendada

1. **Solicitar à AGU/PGFN** as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que originaram as execuções, para mapear dimensão do passivo da Braminex;
2. **Peticionar como terceiro interessado** no(s) processo(s) federal(is) ES, por meio da Dra. Lilian Demartini (OAB/ES — vantagem regional), demonstrando que o **subsolo do imóvel Silva Vale** não pode ser penhorado em prejuízo do superficiário (Roland);
3. **Pedido administrativo à ANM** (já redigido — [03-Oficio-ANM-Solicitacao-Copia-Integral.pdf](#)) para obter cópia da decisão que originou o bloqueio publicado em 09/10/2025;
4. **Verificar simultaneamente:** a Braminex é executada como pessoa jurídica e Roland como pessoa física — não confundir patrimônios. Se Roland for sócio/administrador, há

risco de desconsideração da personalidade jurídica, mas isso **não** atinge o imóvel Silva Vale, cuja escritura é em nome próprio (Roland) com cadeia íntegra de 1979;

5. **Tema 1.019/STJ — desapropriação indireta:** independentemente da demanda fiscal contra a Braminex, a apreensão administrativa pela SEOP em abril/2022 e o bloqueio mineral em 2025 reforçam o cenário de **apossamento administrativo** sobre o terreno.

Linha do tempo consolidada (atualizada)

Data	Evento	Vara/Órgão
27/10/1954	Aquisição originária Silva Vale	11º Of. Notas RJ — Livro 885
14/11/1979	Aquisição Roland Feiertag (imissão na posse)	10º Of. Notas RJ — Livro 3019
~1977	Requerimento de pesquisa Braminex (subsolo)	DNPM/ANM proc. 806.774/1977
2006-2007	Execuções fiscais União vs Braminex	4ª VFEF Vitória/ES
27/10/2021	Penhora imóvel Duas Barras (matrícula 12.516)	4ª VFEF Vitória/ES
Abril/2022	Demolição muros Silva Vale	SEOP/RJ (LAI pendente)
04/04/2019	Sigilo da informação minerária	ANM (806.774/1977)
22/07/2024	Reavaliação 5ha Duas Barras — Roland nomeado depositário	4ª VFEF Vitória/ES
09/10/2025	Bloqueio judicial área ANM 806.774/1977	(provável) 4ª VFEF Vitória/ES
Out/2025	Edital de leilão dos bens Braminex	4ª VFEF Vitória/ES

FONTES PRIMÁRIAS

1. [TRF-2 — Agravo 5016682-44.2023.4.02.0000](#) — confirma execução fiscal 0002027-46.2007.4.02.5002/ES
2. [Edital 4ª VFEF Vitória — outubro/2025](#) — confirma Roland como depositário no proc. 0001140-96.2006.4.02.5002
3. [Reavaliação 3ª VFEF Vitória — maio/2025](#) — complexo industrial Braminex R\$ 37,6mi
4. [Edital 4ª VFEF Vitória — outubro/2024](#) — outros bens da Braminex
5. [SX Requerimento Mineral — 806.774/1977](#) — registro do bloqueio em 09/10/2025 (código 1811)
6. [SX Requerimento Mineral — 890.308/1980 \(paralelo\)](#) — mesmo bloqueio na mesma data (Muqui/ES)